

Lösung zu Aufgabe 4

a) Erfassung im Jahresabschluss:

Abstrakte Bilanzierungsfähigkeit:

	A	B	C	Kundenliste
- Wirtschaftlicher Vorteil	+	+	+	+
→ Durch die Ausgaben werden Geschmacksmuster erworben, die einen wirtschaftlichen Wert besitzen.				
- Greifbar	+	+	+	+
→ Typisierend wird bei Rechten eine Übertragbarkeit als gegeben angesehen. Es gibt hier keine Anhaltspunkte, die diese Vermutung widerlegen.				
- Selbstständig bewertbar	+	+	+	+
→ Die Bewertbarkeit ist durch die jeweils getätigten Ausgaben vorhanden; für die Folgebewertung ist eine Schätzung grds. ausreichend.				

Konkrete Bilanzierungsfähigkeit:

- A, B: Aktivierungspflicht gem. § 246 Abs. 1 HGB, da entgeltlich erworbene, immaterielle Vermögensgegenstände vorliegen.
- C: Aktivierungswahlrecht gem. § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB, da unentgeltlich erworbener, immaterieller Vermögensgegenstand des Anlagevermögens, dem Entwicklungsaufwendungen eindeutig zugerechnet werden können. Satz 2 greift nicht.
- **Kundenliste: Aktivierungsverbot gem. § 248 Abs. 2 Satz 2 HGB**, da unentgeltlich erworbener, immaterieller Vermögensgegenstand des Anlagevermögens, für den keine Entwicklungsaufwendungen vorliegen.

Buchungssätze:

A:	Immaterieller Vermögensgegenstand / Bank	900.000
B:	Immaterieller Vermögensgegenstand / Bank	1.000.000
C:	Bei Ausübung des Aktivierungswahlrechts:	
	Entwicklungsaufwand / Bank	400.000
	Immaterieller Vermögensgegenstand / Entwicklungsaufwand	400.000
	Bei Nichtausübung des Aktivierungswahlrechts:	
	Entwicklungsaufwand / Bank	400.000
Kundenliste:		
	Sonstiger Aufwand / Bank	100.000

b) Konflikt zwischen Periodisierung und Objektivierung:

- Periodisierung nach Realisationsprinzip verlangt Zuordnung von Aufwendungen zu den entsprechenden Erträgen (§ 252 I Nr. 4, 5 HGB; Matching Principle)
- Alleinige Anwendung des Realisationsprinzips würde daher zur Aktivierung der selbsterstellten Kundenliste führen.
- Problem der „Non-Valeurs“: Werthaltigkeit fraglich
- Zusätzliche Objektivierung über § 248 Abs. 2 HGB soll sicherstellen, dass nur nachvollziehbar werthaltige Posten Eingang in Bilanz finden, also Entwicklungsaufwendungen vorliegen.
- Tatsächlicher Bilanzansatz stellt letztlich einen Kompromiss zwischen den verschiedenen Einzelprinzipien dar. Beispiel:
 - Gläubigerschutz: Bilanz soll nur Positionen enthalten, die im Extremfall zur Schuldendeckung bereitstehen können (Extreme Betonung des Gläubigerschutzes)
 - Aber: Auch andere Prinzipien müssen beachtet werden, z.B. Grundsatz der Unternehmensfortführung

Im Falle der immateriellen Vermögensgegenstände des AV sieht der Gesetzgeber eine Objektivierung nur dann als gegeben an, wenn konkrete Entwicklungsaufwendungen vorliegen, die den Ansatz eines Vermögensgegenstandes rechtfertigen lassen.